

0001623-56.2017.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON JOSE DA SILVA

Em 09 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) MM Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, Dr(a). ANDRÉ LUIS DA SILVA DA CUNHA. Eu, MPO, subscrevi.

Vistos,

Adoto o integralmente relatório da r. Sentença de fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001623-56.2017.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA

Processo Digital nº:

0001623-56.2017.8.26.0535

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON JOSE DA SILVA

Em 09 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) MM Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, Dr(a). ANDRÉ LUIS DA SILVA DA CUNHA. Eu, MPO, subscrevi.

Vistos,

Adoto o integralmente relatório da r. Sentença de fls. 379/388, a seguir transcrito:

ROBSON JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 14, "caput", da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 28 "caput" da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 29 de junho de 2017, por volta das 16h30, na Rua Padre João Álvares, altura do nº 3/9, Vila Galvão, nesta cidade e Comarca, o réu portava uma pistola, marca Glock, calibre 380, de uso permitido, bem como trazia consigo, para consumo pessoal, 20 (vinte) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido

aproximado de 5,1 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que o acusado encontrava-se na condução do veículo Audi/RS3, placas CFD-3000, pela via pública, trazendo consigo uma pistola, marca Glock, calibre 380, municiada com 13 cartuchos, bem como um carregador da referida pistola, contendo outras 15 munições. E, nas mesmas circunstâncias, portava a droga que igualmente foi apreendida.

Policiais Militares em patrulhamento, ao avistarem o veículo ostentando vidros escurecidos decidiram efetuar a abordagem. Quando os agentes revistavam o automóvel, o acusado indicou onde se encontrava a arma de fogo e as munições, que foram localizados no interior de uma mochila.

Os agentes ainda encontraram, no painel do veículo, uma sacola plástica contendo as porções de cocaína, que segundo a denúncia eram destinadas ao consumo pessoal do réu.

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito e foi recebida no dia 22 de novembro de 2017 (fls. 239/243). Foi juntado aos autos o laudo de exame da arma apreendida e munições (fls.351/356) e o laudo de exame químico toxicológico (fls. 369/371).

Na audiência aqui realizada foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e uma testemunha arrolada pela Defesa. E, por fim o réu foi interrogado, tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado nos termos da denúncia, entendendo demonstradas a autoria e materialidade dos delitos.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu, sustentando que portava a arma possuindo documentação exigida em lei, devidamente em dia. E, para o caso de condenação, pleiteou a fixação da pena mínima, e reiterou o pedido de liberação da arma de fogo apreendida.

Pois bem.

Acrescento ao relatório supra transcrito que por r. Sentença proferia aos 26 de março de 2018, a pretensão punitiva estatal foi JULGADA PROCEDENTE a fim de CONDENAR o acusado ROBSON JOSÉ DA SILVA como incurso nos artigos 14 "caput" da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe, por consequência, o cumprimento da pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de dez dias-multa, substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos, e por mais dez dias-multa, na forma acima exposta (a somar-se a multa substitutiva àquela já prevista no tipo penal, totalizando 20 dias-multa); bem como a pena prevista no inciso I do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, consistente na advertência sobre os efeitos das drogas.

Por r. Decisão proferida às fls. 428/429, foi julgada extinta a punibilidade de ROBSON, nos termos do inciso I, do artigo 28 da Lei de drogas.

A r. Sentença transitou em julgado para as partes (fls. 498).

É o relatório.

Decido.

Diante da juntada aos autos dos comprovantes dos pagamentos da multa penal e da multa substitutiva, JULGO EXTINTA a pena imposta ao réu ROBSON JOSÉ DA SILVA, pelo seu integral cumprimento, nos termos do artigo 61, do Código de Processo Penal.

Façam-se as devidas anotações. Comunique-se o IIRGD a decisão constante na r. Sentença e após o trânsito em julgado, comunique-se a extinção da pena pelo cumprimento, inclusive para anotações na Folha de Antecedentes do réu, para fins de cálculo eventual futuro de reincidência, antecedentes criminais, e até para fins de reabilitação criminal, na forma da lei.

Proceda-se a baixa da parte.

Fls. 554, 557 e 560/561 - Ante as r. manifestações (Ministério Público fls. 554 e Defesa fls. 557), DETERMINO o levantamento do saldo remanescente da fiança recolhida, em favor do réu ROBSON JOSÉ DA SILVA com os juros e atualização monetária porventura existentes (fls. 560/561). Intime-se ROBSON, por meio de sua nobre Defesa, para informar o número de conta bancária e CPF para o fim de possibilitar a transferência do valor em voga. Após, EXPEÇA-SE o necessário por meio do PORTAL DE CUSTAS do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, de todo modo, certifique-se, juntando-se aos autos as cópias dos respectivos documentos. Caso necessário, oficie-se à digna Instituição bancária, nos termos da presente decisão.

E, cumpridas integralmente as determinações supra, archive-se os autos, fazendo-se as devidas anotações no sistema informatizado.

P.R.I.C.

Guarulhos, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA